

1500576-88.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

...

Cabe destacar que o réu possui condenações anteriores por roubo, furto e receptação, sendo que tais envolvimento com a prática de ilícitos patrimoniais indicam que ele sabia da origem ilícita do bem (fls.97/101).

Assim, todas essas circunstâncias aliadas as provas carreadas aos autos, dão a certeza que ele tinha plena ciência da origem ilícita do veículo que estava na posse dele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500576-88.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500576-88.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDECIR JOSE DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO:

Aos 06 de setembro de 2022, faço os presentes autos conclusos a Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MM. Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.

Autos digitais controle nº 383/2022:

Vistos.

VALDECIR JOSÉ DA SILVA, qualificado à fl. 08, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §4º, incisos III e IV e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque:

A) no dia 20 de março de 2022, por volta das 11h00, na Rua Rancágua, nº 34, bairro Assunção, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo em comunhão de esforços e perfeita identidade de desígnios com ENAILDO TAVEIRA DE MELO subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, o veículo Ford/Ranger, placas DHH 8885, 01 (um) aparelho de telefonia celular e 03 (três) caixas contendo ferramentas, consoante descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 15/17 e no auto de avaliação de fls. 19/20, pertencentes à vítima Denilson Carlos Martins;

B) no dia 20 de março de 2022, às 11h35, na Estrada da Cooperativa, nº 34, bairro Assunção, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo em comunhão de esforços e perfeita identidade de desígnios com ENAILDO TAVEIRA DE MELO, ocultava (e em momento anterior recebeu) o automóvel FIAT/UNO, de placas CHW- 8198, ciente de que se tratava de produto de crime, conforme RDO 1125/2022, o qual será oportunamente juntado.

Narra a denúncia que no dia 07 de março de 2022, na Rua Rancágua, altura do número 34, Bairro Assunção, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o veículo marca Fiat, modelo Uno Mille SX, ano 1997, pertencente à ofendida Célia Maria Souza, foi subtraído, sendo certo que a autoria deste crime ainda não foi perfeitamente esclarecida.

Posteriormente, em circunstâncias ainda não perfeitamente esclarecidas, o denunciado, agindo em comparsaria com ENAILDO TAVEIRA DE MELO, recebeu e passou a ocultar o automóvel em tela, sabendo que o mesmo era fruto de ilícito penal.

Narra, também, que o denunciado e ENAILDO TAVEIRA DE MELO, agindo em comunhão de esforços e perfeita identidade de desígnios, decidiram subtrair, bens de expressão econômica, pertencentes à terceira pessoa.

Foi, então, que o denunciado e ENAILDO TAVEIRA DE MELO, após escolherem a vítima, dirigiram-se ao palco delitivo, no dia e horário acima citados.

Assim, no dia 20 de março de 2022, por volta das 11h00, o denunciado e ENAILDO subtraíram, com emprego de chave falsa, o carro Ford/Ranger, placas DHH 8885, pertencente à vítima Denilson Carlos Martins, a qual tinha acabado de estacioná-lo em via pública para ir a uma feira livre.

No interior do veículo subtraído ainda havia 01 (um) aparelho de telefonia celular e 03 (três) caixas contendo ferramentas, também pertencentes à vítima Denilson Carlos Martins. A vítima Denilson, após perceber que o seu veículo tinha sido furtado, acionou a Polícia Militar.

Desse modo, diante das informações repassadas, agentes estatais localizaram o citado veículo, estacionado na Estrada Cooperativa, nº 34, bairro Assunção, nesta cidade e comarca, sendo certo que os criminosos estavam mexendo no seu interior. Um deles estava do lado do passageiro e o outro do lado do motorista.

Diante da situação, os agentes estatais procederam a abordagem do imputado e de ENAILDO TAVEIRA DE MELO.

Realizada a busca pessoal, foram encontradas na posse de VALDECIR diversas chaves mixas e um aparelho celular pertencente à vítima Denilson Carlos Martins. Já com ENAILDO foi localizado um aparelho celular.

É dos autos ainda que, nas imediações, os agentes da lei notaram que havia um veículo FIAT/UNO, de cor cinza e placas CHW-8198. Em seu interior, havia 3 (três) caixas de ferramentas, as quais a vítima Denilson Carlos Martins reconheceu prontamente como sendo de sua propriedade.

Em verificação à placa do veículo FIAT/UNO, de propriedade da vítima Célia Maria Souza, constatou-se que a numeração não correspondia ao número do chassi constante nos vidros do veículo.

Sem prejuízo, em verificação ao número do motor e da plaqueta de identificação do chassi, constatou tratar-se de veículo produto de furto ocorrido nesta cidade em 07/03/2022, conforme RDO 1125/2022. A placa original do veículo FIAT/UNO é BLN-8231. Desse modo, os agentes estatais encaminharam os autuados ao Distrito Policial para as providências de praxe.

Foram arroladas as duas vítimas e duas testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls.6/143.

Em audiência de custódia de fls. 123/126, o réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, cujo mandado de prisão se encontra devidamente cumprido a fls. 146/147.

A denúncia foi recebida em 08/04/2022, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls. 159/161).

O réu foi citado pessoalmente em 14/06/2022 (fls. 208).

Sua folha de antecedentes estadual foi juntada a fls. 177/187 (Valdecir) e certidão SGC, a fls. 97/101.

Laudos foram encartados aos autos, a saber: fls. 131/132 e 133/134 (exames de corpo

de delito) fls.192/193 (chaves falsas), 194/195 (celular), 196/197 (equipamentos de pesca), 198/199 (coletor de ar de veículo) e 200/202 (placas).

A Defesa ofertou resposta, com rol de testemunhas comuns às indicadas na denúncia (fl.214).

Com relação ao réu ENAILDO TAVEIRA DE MELO, os autos foram desmembrados, como se verifica na decisão de fls.159/161 em razão da possibilidade de realização de ANPP. O recebimento da denúncia foi ratificado pela decisão de fls.216/218 (em 18.08.2022), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas as duas vítimas e duas testemunhas arroladas pela acusação, seguindo-se com o interrogatório do réu. Na fase do artigo 402 do CPP nada foi requerido. O Ministério Público manifestou-se oralmente, sustentando pedido de condenação do réu nos moldes da denúncia (fls. 253/264), enquanto a defesa manifestou-se por memoriais (fls. 258/262), ocasião em que requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de furto para o de receptação simples, bem como o afastamento da circunstância qualificadora da chave falsa, requerendo, ainda, a concessão de benefícios legais.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo boletim de ocorrência de fls. 14/19, auto de exibição e apreensão de fls. 20/22 (placas automotivas, chaves falsas, celular, equipamentos de pesca, coletor de ar, ferramentas, três caixas de ferramentas, celular subtraído, veículo Ford Ranger e veículo Fiat Uno), além do auto de reconhecimento de objeto de fls.23, auto de avaliação de fls.24/25, assim como pelos laudos de fls.192/193 (chave falsa), fls.194/195 (celular), fls.200/202 (placas) e pelas demais provas colhidas em Juízo.

A autoria, por outro lado, restou comprovada.

O réu, ouvido pela Autoridade Policial, optou por permanecer em silêncio (fls.13); Em Juízo, o réu relatou que trabalha fazendo socorro mecânico, sendo que na ocasião estava passando perto do veículo Ford Ranger quando foi chamado por Enailton para que o ajudasse. Disse a Enailton que aquele tipo de serviço não fazia, mas ficou ali perto do veículo porque havia se comprometido a levar Enailton na casa de Paulo, que era o suposto proprietário da Ford Ranger. Enailton pediu a ele uma carona, pois disse que Paulo lhe pagaria pelo serviço. Disse que enquanto aguardava Enailton terminar o suposto serviço que fazia na Ford Ranger os policiais chegaram. Disse que o celular da vítima Denilson foi encontrado em seu bolso, pois estava em cima do banco da Ford Ranger e como as portas estavam abertas resolveu colocar o celular no bolso para posteriormente devolver. Disse que conhecia Enailton pelo apelido de "Cearazinho", ali do bairro Assunção, pois ambos fazem socorro mecânico na região. Disse que antes de ser abordado pelos policiais estava com seu veículo, um "Golzinho", o que ficou estacionado em uma rua próxima, o qual usava para fazer os socorros mecânicos, atividade que exercia. Afirmou não ter nenhuma informação sobre o veículo Fiat Uno que foi encontrado pelos policiais com as caixas de ferramentas da vítima Denilson no seu interior. Já foi condenado por furto e receptação. Estava em gozo de liberdade condicional quando foi preso (gravação audiovisual no SAJ).

Em que pesem as declarações do réu em Juízo, as provas constantes dos autos autorizam a sua condenação.

A vítima Denilson Carlos Martins narrou que no dia dos fatos por volta das 11h30 foi até a feira e deixou a caminhonete Ford Ranger estacionada em via pública, tendo-o deixado fechado. Depois da compra, passou em uma sorveteria e retornou ao carro depois de vinte minutos, momento em que não mais encontrou o veículo onde o havia deixado estacionado. Então, pegou o telefone, acionou a polícia e foi para casa a fim de pegar outro veículo para tentar encontrar o carro subtraído, já que a Ford Ranger tinha um dispositivo antifurto. Depois de dez minutos procurando, a polícia ligou avisando que o carro tinha sido encontrado. Do ponto onde o carro foi furtado até o local onde foi encontrado, dava aproximadamente uns oitocentos metros. No local onde o carro estava, a polícia já tinha detido dois indivíduos e

já estavam um em cada viatura. Um dos policiais relatou que eles foram abordados e disseram que estavam tentando consertar o veículo, mas, na verdade, eles tentando fazer o veículo funcionar, em razão do dispositivo antifurto. Foi verificar a caminhonete e constatou que estava faltando três caixas de ferramentas, sendo que os réus estavam usando parte das ferramentas para tentar desbloquear o dispositivo antifurto. Então, relatou tal fato aos policiais que ao estacionar a caminhonete viu dois indivíduos dentro de um veículo pequeno, mas que não deu importância pois achou que poderiam ser feirantes. Então, como os réus estavam com uma chave mixa de um veículo Fiat, os policiais passaram a verificar se havia algum veículo Fiat nas proximidades e observaram que aquela chave abria um veículo Fiat Uno furtado anteriormente, que estava há cem metros da Ford Range. Dentro desse Uno encontraram as suas ferramentas que estavam faltando. Ao verificarem o veículo Fiat/Uno, as placas que estavam no veículo não eram dele. A vítima disse que viu os réus de longe quando eles foram detidos e recuperou tudo que tinha sido furtado (gravação audiovisual no SAJ).

A vítima Célia Maria Souza declarou que estava fazendo academia no SESI e deixou o seu veículo estacionado na via pública, por volta das 9h da manhã, tendo voltado por volta das 9h40, momento em que observou que o carro já não estava mais no local. Relatou que foi acudida pelas funcionárias do clube, que a orientaram a ir para a Delegacia. Foi à Delegacia e registrou o boletim de ocorrência e depois de treze dias recebeu uma ligação do Distrito Policial do bairro Assunção informando que o veículo tinha sido recuperado. Na Delegacia ficou sabendo que um homem tinha ido à feira e que quando voltou, seu carro também tinha sido furtado. Ele ligou para a polícia e depois saiu pelas imediações dando voltas no bairro à procura do veículo. Como o veículo da vítima Denilson tinha um dispositivo antifurto, a polícia encontrou o veículo dele, sendo que os bandidos estavam tentando desativar o dispositivo. Denilson foi verificar o que estava faltando no carro dele e viu que estava faltando uma bolsa com ferramentas e um celular. Então, após entrevista os réus disseram aos policiais que os pertences da vítima Denilson se encontravam no seu veículo, há poucos metros dali. Doube que um dos indivíduos foi encontrado no veículo da vítima Denilson e no outro veículo, o Fiat/Uno, estava o segundo réu. Quando recuperou o veículo Fiat/Uno as placas estavam trocadas, bem como os pneus. Disse que não chegou a ver o rosto dos réus com clareza na ocasião, de modo que não pode reconhecer Valdecir um Juízo (gravação audiovisual no SAJ).

A testemunha Ivan Carrenho, policial militar, narrou que receberam a informação sobre um furto que havia ocorrido nas imediações. Iniciaram as buscas e visualizaram o veículo Ford Ranger com as portas abertas e dois indivíduos mexendo no painel da caminhonete. Ao abordarem os indivíduos com eles foi localizada uma chave mixa. A vítima Denilson estava procurando seu carro que tinha sido furtado nas imediações e sendo contatado pelos policiais, compareceu ao local e reconheceu o veículo como sendo aquele que tinha sido subtraído, bem como disse que três caixas de ferramentas haviam sido retiradas do seu veículo. Porém, há poucos metros dali os policiais localizaram o Fiat Uno furtado anteriormente e que pertencia à vítima Célia, sendo que dentro dele foram encontradas as ferramentas da vítima Denilson. Os réus negaram o furto da caminhonete e não souberam dizer como as ferramentas da vítima Denilson foram parar no interior do Fiat Uno, o qual era produto de furto e estava com as placas trocadas. Também foi encontrado um celular que era da vítima Denilson (gravação audiovisual no SAJ).

A testemunha Douglas Santana Candido, policial militar, declarou que receberam a informação de que havia ocorrido um furto de uma Ford Ranger e, em razão disso, começaram a diligenciar nas imediações, até que conseguiram visualizar o veículo, sendo que os réus estavam agachados junto ao assoalho tentando provavelmente desbloquear o corta combustível. Com Valdecir foi encontrado um celular e diversas chaves mixas, e com o Enaildo foi encontrado apenas um celular. Minutos depois, ainda durante a abordagem dos réus, o proprietário da Ranger apareceu e disse que o veículo era seu e que três caixas de ferramentas não se encontravam mais no veículo. Então, verificaram que havia um Fiat/Uno nas proximidades e dentro desse carro, estavam as ferramentas da vítima Denilson. As chaves mixas abriam e ligavam o veículo e os dois disseram que o Fiat Uno estava na posse deles. Do local do

furto para o local em que foi encontrada a Ford Ranger havia aproximadamente oitocentos metros. Entre o momento da notícia do furto e o encontro do veículo levou muito pouco tempo. Não conhecia o réu antes dos fatos (gravação audiovisual no SAJ).

Assim, a prova colhida é suficiente e autoriza a condenação do réu Valdecir.

Quanto ao crime de furto:

O que se observa nos autos é que o réu juntamente com seu comparsa furtaram o veículo Ford Ranger logo após ele ter sido estacionado na via pública. Ocorre, porém, que o carro possuía um dispositivo antifurto e acabou parando há menos de um quilômetro do local onde estava estacionado e de onde foi subtraído. Como a vítima Denilson comunicou de imediato a ocorrência à polícia militar, em diligências pela região, os policiais encontraram os réus em posse do veículo, mexendo no painel a fim de desativarem o dispositivo, porém, como não conseguiram e acabaram sendo detidos. Destaque-se que próximo ao local onde o veículo Ford Ranger foi encontrado estava estacionado o veículo Fiat Uno de propriedade da vítima Célia, o qual tinha sido furtado na mesma região dias antes. Dentro do veículo Fiat Uno foram encontradas as caixas de ferramentas que estavam no veículo Ford Ranger de propriedade da vítima Denilson, que tinha acabado de ser furtado. Ou seja, os réus usaram o veículo Fiat Uno para se locomover até o local do furto da Ford Ranger e após praticarem o furto desse veículo, retiraram as caixas de ferramentas que pertenciam à vítima Denilson e guardaram no Fiat Uno, momento em que enquanto tentavam fazer a caminhonete funcionar acabaram sendo abordados pelos policiais. No que se refere às qualificadoras descritas na denúncia, restou evidente que o réu Valdecir não estava sozinho na empreitada criminosa, o que foi narrado pela vítima Denilson e pelos policiais. Ademais, ele e seu comparsa, utilizaram-se de uma chave falsa para furtar o veículo da vítima, como se verifica no laudo de fls.192/193.

Assim, as qualificadoras elencadas nos incisos III e IV do §4º do artigo 155 do Código Penal exsurtem da prova oral colhida, a qual revelou o prévio ajuste entre os agentes para a prática do furto, com emprego de chave falsa e com unidade de propósitos voltados à prática dos delitos aqui em apreço.

Tem-se, pois, que o acervo probatório produzido nos autos é robusto, evidenciando que o réu e seu comparsa subtraíram o veículo da vítima Denilson, bem como os demais itens narrados na denúncia, conduta que se subsume ao tipo previsto no artigo 155, §4º, inciso III e IV, do Código Penal, em razão do que deve ser condenado, de modo que não há como se operar a desclassificação como pretendido pela Defesa.

Quanto ao crime de receptação:

Verifica-se nos autos que este também restou comprovado, visto que os réus foram encontrados em posse veículo Fiat Uno de propriedade da vítima Celia Maria Souza, a respeito do qual se constatou que a numeração das placas não correspondia ao número do chassi constante nos vidros do veículo. Sem prejuízo, em verificação ao número do motor e da plaqueta de identificação do chassi, constatou tratar-se de veículo produto de furto ocorrido nesta cidade em 07/03/2022, conforme RDO 1125/2022. Destaque-se que quando os agentes da lei encontraram o veículo da vítima Denilson nas imediações localizaram também o Fiat Uno de propriedade da vítima Célia, sendo que em seu interior encontraram as três caixas de ferramentas que tinham sido furtadas do veículo da vítima Denilson.

Ressalto que, no caso, não há motivos para não se crer nos depoimentos dos policiais, eis que eles não conheciam o réu e, por certo, não tinham qualquer interesse em falsamente acusá-lo, tal como decide a jurisprudência:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (RT 654/278).

Observo que o réu Valdecir e seu comparsa estavam na posse do veículo Fiat Uno, e

tanto é verdade, que as caixas de ferramentas da vítima Denilson estavam no interior desse veículo (Fiat Uno). O que resta apurar, então, é se o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo Fiat Uno furtado dias antes. Como bem decide a jurisprudência, como se trata de apuração de elemento subjetivo, o comportamento do agente é que vai indicar se ele sabia ou não sobre a origem do veículo. "Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM 83/242).

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JUTACRIM 96/240).

Observo que o veículo estava com as placas trocadas e que nem o réu e nem o seu comparsa apresentaram nenhum documento do veículo Fiat Uno e, saliente-se que as chaves mixas que estavam com eles abriram o veículo Fiat Uno localizado há poucos metros de distância.

Cabe destacar que o réu possui condenações anteriores por roubo, furto e receptação, sendo que tais envolvimento com a prática de ilícitos patrimoniais indicam que ele sabia da origem ilícita do bem (fls.97/101).

Assim, todas essas circunstâncias aliadas as provas carreadas aos autos, dão a certeza que ele tinha plena ciência da origem ilícita do veículo que estava na posse dele e de seu comparsa.

Assim, as provas autorizam a condenação do réu pelo crime definido no art. 180, "caput", do Código Penal, eis que demonstram a ocorrência de dolo direto.

Configurados os delitos descritos na denúncia, passarei à dosagem de sua pena à luz do art. 59 do Código Penal.

Analisando a certidão de fls. 97/101, verifico que o réu possui histórico na prática de crimes patrimoniais, roubo (autos nº 18634-61/2014, da 2ª Vara Criminal de Diadema), receptação (autos nº 29874-18/2012, da 1ª Vara Criminal de Diadema e autos nº 22695-27/2008, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo) e furto (autos nº 23953-77/2005 e 24.119-12/2005, ambos deste Juízo, autos nº 16453-74, da 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), sendo, assim, portador de maus antecedentes.

Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena base em:

- 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa em relação ao crime previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do CP;

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa para o crime previsto no artigo 180, "caput" do CP.

Na segunda fase da dosimetria deve ser considerada a agravante da reincidência, como se verifica às fls. 97/101 (autos: 1500979-96.2018.8.26.0537, 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), de modo que aumento as penas referentes ao furto em 1/5 (um quinto), por ser específica neste caso, e referente à receptação aumento em 1/6 (um sexto), resultando em:

- 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa em relação ao crime previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do CP;

- 1 (um) e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa para o crime previsto no artigo 180, caput do CP.

As penas dos crimes de furto e de receptação deverão ser somadas em razão do reconhecimento do concurso material de delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totalizando 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Incabível em razão da quantidade de pena aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por expressa vedação legal. Neste ponto, além disso, já decidiu o E. TJSP que a receptação é matriz dos crimes contra o patrimônio, por isso que incompatível, em tese, com a substituição da pena corporal

por restritivas de direito (Apelação Criminal nº. 0015682-02.2009.8.26.0609, rel. Des. Souza Nery, j. em 30.10.2014).

Inviável, igualmente por tais razões, a concessão de sursis. Diante das circunstâncias desfavoráveis dos crimes, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, somente o regime fechado se afigura adequado para reprovar suficientemente sua conduta. Decerto, a concessão de regime mais brando tornará evidente o fracasso da reprimenda, que merece ser mais severa no caso concreto, atendendo-se, pois, ao princípio da individualização da pena, especialmente porque foi ele quem forneceu todo o aparato para a prática dos delitos aqui em apreço, sendo sua reprovabilidade ainda maior.

Ademais, o réu possui condenações anteriores por roubo, furto e receptação, o que indica que não possui senso de disciplina e nem respeito pelas regras sociais vigentes.

Neste ponto, merece destaque o seguinte entendimento do E. TJSP sobre o crime de receptação, tal qual praticado pelo réu: "(...)Aliás, cabe consignar que referido delito embora não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, é crime que insere em um contexto epidêmico no País, cujas inúmeras dificuldades de repressão e prevenção determinam a interpretação restritiva da legislação de modo a conter o desprezo do bandido de reincidir ou se manter na vida do crime, além de ser sabido que tal crime incentiva a corrupção de menores e outros crimes, senão quando também se insere em um contexto de quadrilhas e serve aos receptadores sustentado o crime organizado.(...)" (Apelação nº. 2083673-95.2016.8.26.0000 Des. Rel. Sérgio Ribas - 5ª Câmara de Direito Criminal DJe: 01/09/2016).

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar VALDECIR JOSÉ DA SILVA, RG nº 17326914, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos III e IV e 180, "caput", na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas por falta de parâmetros. O réu foi preso em flagrante, sendo que em audiência de custódia, houve a conversão em prisão preventiva. Não faz jus a recorrer em liberdade, devendo, pois, ser recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra, até porque ainda se acham presentes os motivos autorizadores de sua prisão preventiva. Note-se que o réu é reincidente específico, havendo, assim, concretas possibilidades de novas incursões contra a ordem pública, sendo certo que há alta e concreta probabilidade de novas investidas contra o patrimônio alheio.

É de ressaltar que "(...) não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC 89824/MS Primeira Turma Rel. Min. Ayres Britto DJe: 28.08.2008).

Recomende-se o acusado junto ao estabelecimento prisional em que se encontra, nos termos do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, incabível a modificação do regime neste momento processual e aplicação de detração consoante o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que não há condições de se aferir sua conduta carcerária, requisito subjetivo para a concessão de eventual progressão (artigo 112 do LEP). Além disso, não há certeza que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público, o que poderá modificar o cálculo para a eventual progressão. Cabe à Vara das Execuções Penais averiguar a eventual aptidão para uma progressão.

Assim já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Em que pese a literalidade do artigo 387, § 2º, do CPP, que trata da definição de regime inicial, impertinente o pleito de aplicação da detração penal, em sede de apelação, vez que a análise da benesse que importa, via indireta, em progressão de regime não dispensa, na ótica subjetiva, os outros requisitos legais (comportamento adequado e, eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação, dentro de uma ampla

exegese, da competência do Juízo da Execução Penal, consoante prevê a Lei nº 7.210/84, em seu artigo 66, inciso III, alínea c. Cumpridos, nessa quadra, os comandos de fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF, independentemente da quantificação da pena-base" (Apelação Criminal nº 1500467-32.2020.8.26.0606, da lavra do Desembargador GILBERTO FERREIRA DA CRUZ, 15ª Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 17.02.2022). Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 19 de dezembro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA